PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: apertura del tramo cambiario transitorio con fecha de cierre fija

Abre, al comenzar el año 3, el único tramo transitorio del mercado de cambios, con un segmento preferente para las importaciones de bienes de capital e insumos de las nóminas («Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local», «Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local», «Comunicación modelo del BCRA: acceso a divisas sin cupo y en el día para las importaciones de las nóminas de bienes de capital e insumos») y un segmento libre para las demás operaciones; publica ese mismo día la fecha de cierre, de hasta doce meses y dentro de la fecha máxima de la ley «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria», sin prórroga.

Propuesta 2: Dólar libre entre privados
Cuándo: Fase II: al comenzar el año 3 (apertura de la transición cambiaria), una vez vigente la ley «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria».
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, los artículos 1° y 2° del Decreto N° 260/2002, los artículos 9° y 10 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el texto ordenado de las normas sobre «Exterior y Cambios» (Comunicación «A» 6844 y complementarias, actualizado por la Comunicación «A» 8481), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 260/2002, en el texto dado por la Ley N° 27.444, establece un mercado libre de cambios, y su artículo 2° deja su reglamentación a esta Institución.

Que la transición hacia un mercado de cambios libre entre privados requiere un período acotado con reglas diferenciadas según el destino de las divisas, que dé prioridad a la importación de bienes de capital e insumos sin producción local y evite saltos bruscos de precios.

Que el artículo 9° de la Ley N° [—] autoriza a esta Institución a establecer un único tramo transitorio, cuya fecha de cierre debe publicarse el día de su apertura y no puede exceder de doce (12) meses, y el artículo 10 fija la fecha máxima de unificación del mercado de cambios.

Que la previsibilidad de la fecha de cierre es condición para que el tramo transitorio no se convierta en un régimen permanente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Tramo transitorio de unificación cambiaria.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Apertura. Establecer, a partir del [fecha de apertura], un tramo transitorio del mercado de cambios en los términos del artículo 9° de la Ley N° [—], integrado por los segmentos del punto 2.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Segmentos. Disponer que el tramo transitorio se integra por: a) un segmento preferente, en el que se cursan exclusivamente los pagos de importaciones de bienes comprendidos en las nóminas del régimen de acceso preferente establecido por el Decreto N° [—], en las condiciones de la Comunicación «A» […]; y b) un segmento libre, en el que se cursan las demás operaciones admitidas por las normas sobre «Exterior y Cambios», a precios libremente pactados entre las partes, con las restricciones que subsistan conforme al cronograma de la Comunicación «A» […]. El tipo de cambio del segmento preferente es el que resulte del régimen cambiario vigente al día anterior a la apertura, conforme a las normas de esta Institución.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Fecha de cierre. Fijar como fecha de cierre del tramo transitorio el [fecha de cierre], que no excede de doce (12) meses contados desde su apertura ni de la fecha máxima del artículo 10 de la Ley N° [—]. Esta fecha no será prorrogada por esta Institución; solo podrá extenderse si una ley del Congreso de la Nación prorroga la fecha máxima, en los términos de ese artículo.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Unificación. Establecer que, en la fecha de cierre, el segmento preferente se extingue de pleno derecho y todas las operaciones se cursan en el mercado de cambios unificado. Las solicitudes de acceso al segmento preferente presentadas y no cursadas antes de esa fecha se cursan en el mercado unificado.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Información pública. Disponer que esta Institución publique en su sitio oficial, cada día hábil, el volumen operado y el tipo de cambio de cada segmento y, cada mes, el monto cursado en el segmento preferente por posición arancelaria.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día de su difusión, que coincide con la fecha de apertura del punto 1.
